



P U T U S A N

Nomor 5454 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD RAMLI, bertempat tinggal di Desa Kampung Pajak,
Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG RANTAU PRAPAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 01, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Winoto selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Andeska dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 01, Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANWIL DJKN SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 47, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Pambudi selaku atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melaksanakan atau membatalkan lelang atas 2 (dua) bidang tanah dengan masing masing seluas 160 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 715 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, yang terletak di Desa/Kelurahan Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, nama pemegang hak atas nama Ahmad Ramli. sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan pelaksanaan lelang baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan atas 2 (dua) bidang tanah dengan masing-masing seluas 160 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 715 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, yang terletak di Desa/Kelurahan Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, nama pemegang hak atas nama Ahmad Ramli milik Penggugat adalah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril secara tunai kepada Penggugat dengan total sebesar Rp10.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut diatas sah dan berharga;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;
 8. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
- Atau Subsider: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 21 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 353/PDT/2025/PT MDN, tanggal 21 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 353/PDT/2025/PT MDN, tanggal 21 Juli 2025 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat dengan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Rap,
tanggal 21 Mei 2025;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos Perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar sesuai hukum pembuktian dan hukum perdata;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena permohonan lelang perkara *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I telah dibatalkan sebagaimana Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor Reg-128/KNL.0203/2024 tanggal 14 November 2024. Dengan demikian objek perkara kembali menjadi barang jaminan utang Penggugat dengan hak tanggungan dan proses pembatalan lelang perkara *a quo* tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang). Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD RAMLI tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RAMLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Desember 2025

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5454 K/Pdt/2025